

## المرحلة التمهيديّة بعد التعاقد مع التركة الواردة للمكتب بتراضي كامل الورثة :

### استلام كامل المستندات الأساسية

| المكلفون   | مدة الإنجاز       | المستند                                                                                                                                                        |    |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| السكرتارية | خمسة أيام عمل     | صورة من هوية المورث                                                                                                                                            | ١  |
| ==         | يتم وضعها في بيان | صورة من شهادة الوفاة                                                                                                                                           | ٢  |
| ==         | وتؤرشف بيانات كل  | صورة من حصر الورثة الإلكتروني                                                                                                                                  | ٣  |
| ==         | وارث على حدة      | العنوان الوطني لكل وارث                                                                                                                                        | ٤  |
| ==         | بالإضافة لحفظها   | هويات الورثة                                                                                                                                                   | ٥  |
| ==         | مؤرشفة في المنصة  | أرقام جوازات الورثة                                                                                                                                            | ٦  |
| ==         | الداخلية المعتمدة | صورة من جواز المورث ( إن كان هناك أملاك خارجية )                                                                                                               | ٨  |
| ==         | ( المحامي الذكي ) | صورة من جوازات الورثة ( إن كان هناك أملاك خارجية )                                                                                                             | ٩  |
| ==         |                   | بريد الكتروني معتمد لكل وارث                                                                                                                                   | ١٠ |
| ==         |                   | الحساب البنكي لكل وراث ( شهادة الحساب البنكي )                                                                                                                 | ١١ |
| ==         | يوم               | إعداد بيان بكامل معلومات الورثة ( الهويات ، أرقام الاتصال ، البريد الإلكتروني ، تاريخ الميلاد ، أرقام الجوازات إذا كانت هناك أملاك خارجية ، حساباتهم البنكية ) | ١٢ |
| ==         |                   | أرشفة المستندات إلكترونياً                                                                                                                                     | ١٣ |
| الحصر      |                   | إصدار الوكالة من كامل الورثة في وكالة واحدة                                                                                                                    | ١٤ |
| السكرتارية |                   | فتح مشروع لمتابعة المهام والأرشفة لكل أصل ثابت ومنقول ونقد ومحافظ وسجلات تجارية في المحامي الذكي                                                               | ١٥ |
| السكرتارية |                   | إعداد جدول متابعة لأعمال كل مشروع                                                                                                                              | ١٦ |

### مرحلة الحصر والاستعلام

هي المرحلة التي يتم في فريق الحصر إحصاء وتحديد جميع عناصر التركة من أموال نقدية ومحافظ استثمارية وسجلات تجارية وعقارات وسيارات وأثاث ومجوهرات وأنعام وديون على المتوفى .

| الاجراء                                                                                                                                   | مدة الإنجاز | المكلف     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| ١ إرسال نموذج الإفصاح للورثة ومتابعة الرد (مرفق نموذج)                                                                                    | ٥ أيام      | فريق الحصر |
| ٢ استلام كامل مستندات التركة ودراستها ورسم مساراتها (عقاري ، مالي ، تجاري ، منقولات ، وصايا ، ديون ، حراسة ، قضايا للتركة أو على التركة ) | ٥ أيام عمل  | الحصر      |
| ٣ فهرسة جميع المستندات وأرشفتها الكترونيا                                                                                                 | ٥ أيام      | السكرتارية |
| ٤ إرسال بيان الكتروني يتم توقيع من الورثة أو من يمثلهم وتسليم الأصول المستلمة منهم                                                        | ٣ أيام      | السكرتارية |
| ٥ الاستعلام عن عقارات التركة من خلال البورصة العقارية والتسجيل العيني                                                                     | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ٦ الاستعلام من هيئة سوق المال                                                                                                             | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ٧ الاستعلام من البنك المركزي عن كامل الحسابات للمورث والصناديق                                                                            | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ٨ الاستعلام من المرور عن السيارات والمعدات                                                                                                | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ٩ الاستعلام من وزارة التجارة عن السجلات التجارية                                                                                          | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ١٠ الاستعلام عن الصكوك العقارية من خلال البورصة                                                                                           | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ١١ الاستعلام عن الصكوك العقارية من السجل العيني                                                                                           | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ١٢ الاستعلام عن الصكوك الورقية الغير محدث من خلال ناجز أو وكالة التسجيل والتوثيق العيني للعقار                                            | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| ١٣ الاستعلام عن الحجج من خلال الطلبات المرفوعة في المنصة                                                                                  | ٣ أيام      | فريق الحصر |
| الاستعلام عن المساهمات العقارية من مركز الاسناد                                                                                           |             | فريق الحصر |
| ١٤ الاستعلام عن القضايا على المورث وله                                                                                                    |             | فريق الحصر |
| ١٦ الاستعلام عن الديون بالإعلان عن إبراء الذمة في الجريدة                                                                                 | ٣٠          | فريق الحصر |
| ١٧ دراسة جميع الإفادات ورسم خارطة سير لكل مشروع فالأصل الواحد ثابتاً كان أو منقولاً يفرد في مشروع في جدول التركة وفي المحامي الذي         |             | فريق الحصر |

| المكلف     | مدة الإنجاز | الاجراء                                                                  |    |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|
| فريق الحصر | ٥           | إرسال تقرير ببيانات الحصر للورثة مع مسارات العمل كاملة مزممة             | ١٨ |
|            |             | مدة القصوى لأعمال الحصر ٦٠ يوم من تاريخ إصدار الوكالات واكتمال المستندات |    |

### مرحلة التهيئة

وهي مرحلة تجهيز التركة قانونا وشرعيا بمستندات نقية لا شك فيها ولا شائبة لمرحلة التصفية بين الورثة أو التسويق والبيع للغير

| المكلفون                      | مدة الإنجاز | الاجراء                                                                                             |    |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| فريق التهيئة                  | ١٠ أيام     | فتح حساب بنكي للورثة                                                                                | ١  |
| المحاسب                       | ٥ أيام      | فتح قيود مالية لكل أصل                                                                              | ٢  |
| المحاسب                       | ٣ أيام      | فتح مركز مالي للتركة فيه قيود مالية لكل وارث وتحديد نصيبه الشرعي وتحفظ في كل مستندات الوارث المالية | ٣  |
| المحاسب                       | ١٠ أيام     | فتح قيود محاسبية لكل مشروع في التركة من ثابت ومنقول أو محافظ أو نقد                                 | ٤  |
| المالية                       | --          | رصد مبلغ مالي يقدر حسب حجم التركة لاحتياجات تشغيل التركة وتصفيتها ) من التركة أو من الشركة          | ٥  |
| فريق التهيئة                  | ٥ أيام      | رفع الصكوك المحدث في البورصة العقارية في التسجيل العيني للعقار                                      | ٦  |
| فريق التهيئة                  | ٥ أيام      | رفع الصكوك الغير محدثة في البورصة العقارية                                                          | ٧  |
| فريق التهيئة                  | ٥ ايام      | التعاقد مع مكتب هندسي لرفع الصكوك الغير محدثة ووجد عليها ملاحظات من البورصة                         | ٨  |
| فريق التهيئة                  | ١٤          | تقديم طلب تحويل كالموجودات الحسابات البنكية لحساب الورثة                                            | ٩  |
| فريق التهيئة                  | ٢٠ يوم      | الوقوف على العقارات ومعاينتها وكتابة تقرير عن كل عقار                                               | ١٠ |
| فريق التهيئة                  | ١٠ أيام     | استلام السيارات واجراء الفحص الدوري عليها                                                           | ١١ |
| فريق التصفية                  | ١٥ يوم      | تقديم طلب تصفية المحافظ الاستثمارية أو توزيعها على محافظ الورثة                                     | ١٢ |
| فريق التصفية                  | ١٥ يوم      | التعاقد مع شركتين عقارية لتقييم كامل العقارات والمنقولات والوقوف معهم                               | ١٣ |
| فريق التهيئة                  | ١٥ يوم      | في حال وجود قاصر رفع طلبات إذن البيع لكامل عقارات التركة                                            | ١٤ |
| فريق التهيئة                  | ١٠ أيام     | تخطيط الأراضي ووضع المسامير في حال عدم إدخال العقاري مخطط معتمد                                     | ١٥ |
| المدة المتوقعة للتهيئة ٦٠ يوم |             |                                                                                                     |    |

### مرحلة الحراسة

وضع مالٍ معيّن وعين معينه الحق فيها ثابت للتركة تحت يد المصفي للمحافظة عليه وحمايته وتحصيل إيراداته وتنميته مع غلته إلى حين بيعه وتصفيته. حماية المال التركة من الضياع أو سوء الإدارة الحفاظ على قيمته وإدارته خلال فترة التصفية.

| الاجراء                    | مدة الإنجاز | المكلفون              |
|----------------------------|-------------|-----------------------|
| ١                          | ٢٠ يوم      | فريق الحراسة          |
| ٢                          | ١٠ أيام     | فريق الحراسة          |
| ٣                          | ٣٠ يوم      | فريق الحراسة          |
| ٤                          | ١٠          | فريق الحراسة          |
| ٥                          | ٣٠ يوم      | فريق الحراسة          |
| ٦                          |             | المحاسب               |
| ٦                          | دوري        | المحاسب               |
| ٧                          | دوري        | فريق الحراسة          |
| ٨                          | ٣ أيام      | فريق الحراسة          |
| ٩                          | ٥ أيام      | فريق الحراسة          |
| ١٠                         | ٥ أيام      | التقاضي               |
| ١١                         | دوري        | فريق الحراسة والمالية |
| ١٢                         | دوري        | فريق الحراسة          |
| ١٣                         | ٥ أيام      | فريق الحراسة          |
| ١٤                         | ١٠ أيام     | فريق الحراسة والمالية |
| ١٥                         | ١٥ يوم      |                       |
| مدتها حتى يتم تصفية العقار |             |                       |

### مرحلة التقاضي

تمثيل التركة في جميع الدعاوى المتعلقة بها داخل المملكة أو خارجها ودراسة جميع الدعاوى وذلك والترافع فيها والسير فيها بمراحل التقاضي حتى التنفيذ لموضوعية لإدارة التقاضي للعمل على إنجازها وفق آليتها مع متابعة إدارتها وأرشفتها ومواعيد تقاريرها وإرسالها والتحقق من الإنجاز فيها واتخاذ الإجراءات لدى إدارة التركات .

### مرحلة التصفية

وهي تحديد قيمة التركة وتنقيتها من الحقوق والديون والالتزامات ثم توزيعها على الورثة

| الاجراء                                                                                                                 | مدة الإنجاز | المكلفون              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| ١ تحديد أنصبة الورثة وأسهم الشرعية في التركة                                                                            | ١٠ أيام     | المالية               |
| ٢ تقييم عقارات التركة من مقيمين معتمدين لدى الهيئة السعودية المقيمين المعتمدين والوقوف معهم                             | ١٠ أيام     | فريق التصفية          |
| ٣ تقييم منقولات (السيارات ، الأثاث ، المجوهرات، الأنعام ثمار المزارع ) التركة ومقتنياتها من مقيمين معتمدين والوقوف معهم | ١٠ أيام     | فريق التصفية          |
| ٤ تقديم طلب تصفية الحسابات البنكية وتحويلها في حساب الورثة                                                              | ١٥ يوم      | فريق التصفية          |
| ٥ تقديم طلب تصفية المحافظ الاستثمارية وبيعها أو توزيعها على محافظ الورثة حسب الانصبة الشرعية                            | ١٥ يوم      | فريق التصفية          |
| ٦ القسمة العقارية بين الورثة المتراضين حسب التقييم والانصبة الشرعية                                                     | ٤٥ يوم      | فريق التصفية          |
| ٧ حجز ديون المورث المثبتة وسدادها                                                                                       | ٣           | المالية وفريق التصفية |
| ٨ تقديم طلب في كتابة العدل الافتراضية لإفراغ العقارات للورثة وللغير                                                     | ٣ أيام      | فريق التصفية          |
| تحويل أنصبة الورثة الشرعية لحساباتهم بعد ١٠ أيام من تاريخ وروده للحساب                                                  | ٥ أيام      | المالية وفريق التصفية |
| ٩ حجز أموال الوصية الموثقة                                                                                              | ٣ أيام      | المالية               |
| ١٠ إرسال أموال القاصر للهيئة الهامة للقاصرين والمفقودين ومن في حكمهم                                                    | ٥ أيام عمل  | المالية وفريق التصفية |
| ١٠ توقيع المخالصة من كل الورثة لكل مشروع ثابت ومنقول ونقد وأسهم                                                         | ٥ أيام      | المالية               |
| ١١ إقامة المزداد الداخلي بين الورثة                                                                                     | ١٥ يوم      | فريق التصفية          |
| مدتها حتى يتم تصفية العقار ٩٠ يوم                                                                                       |             |                       |

### مرحلة التسويق

هي المرحلة التي يتم فيها الترويج لأصول التركة المعروضة للبيع (مثل العقارات، أو المركبات أو الأسهم أو المنقولات) وجذب المشتريين المحتملين للحصول على أفضل سعر ممكن والوصول إلى أكبر عدد من المشتريين المحتملين لتسريع عملية بيع الأصول ضمن إجراءات التصفية.

| الاجراء                                                                                             | مدة الإنجاز | المكلفون     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| ١ اخذ ترخيص للإعلان لكل عقار ووضع لوحة عليه                                                         | ٥ أيام      | فريق التسويق |
| ٢ وضع لوحة على العقار                                                                               | ١٠ أيام     | فريق التسويق |
| ١ تصميم بروشور يحوي مزايا الثابت والمنقول التواصل المباشر                                           | ١٠ أيام     | فريق التسويق |
| ٢ تصميم مونتاج قصير للتسويق الثابت والمنقول ونشره في السوشل ميديا وموقع الشركة                      | ١٠ أيام     | فريق التسويق |
| ٣ التعاقد مع على ثلاث شركات لتسويق العقارات المكتملة وعرضها في منصات البيع مهلة تسويق أقصاها ٦٠ يوم |             | فريق التسويق |
| ٤ التعاقد مع شركة لإقامة مزاد على عقارات التركة                                                     | ١٠ أيام     | فريق التسويق |
| مدتها حتى يتم تصفية العقار ٩٠ يوم                                                                   |             |              |

### التقارير

تلتزم إدارة التركات بإعداد تقرير كل ٩٠ يوم موضوعي وإجرائي ومالي لجميع المراحل خلال ١٥ يوم عمل بعد تمام الربع .

### التركات المسندة من مركز الأسناد

- ١- نطبق عليها نفس الإجراءات أعلاه إلا أن تراجع الدائرة مصدرة الحكم ويتم دراسة الحكم ويكون مناط العمل عليه
- ٢- تكون آلية العمل حسب دليل المصفي والعقد المبرم
- ٣- وسيلة المعلومات والتواصل للمركز عبر المنصة
- ٤- مرحلة التصفية والتسويق تكون من خلال مركز الاسناد .

الرقم :  
التاريخ:  
الموضوع:  
مشفوعات:



المملكة العربية السعودية  
شركة أساس الثقة  
للمحاماة والاستشارات القانونية  
سجل تجاري رقم: ١٠١٠٨٢٣٠٥٢

## إدارة الشركات